



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๔๓๑
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

- - -

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๓๑ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๑๙ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

บรรดาข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

หมวด ๑
ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

- (๑) “คณะกรรมการ กฟผ.” หมายความว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (๒) “กรรมการ กฟผ.” หมายความว่า กรรมการของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (๓) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- (๔) “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- (๕) “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (๖) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการฝ่ายหรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว
- (๗) “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงาน และลูกจ้างของ กฟผ.
- (๘) “ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

(๙) “การบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

(๑๐) “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแลหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

(๑๑) “ความเป็นอิสระ” หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานอย่างเป็นอิสระตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ และไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่สามารถบังคับให้กรรมการไม่แสดงความเห็นตามที่ควรจะเป็น

หมวด ๒

วัตถุประสงค์

ข้อ ๕ การจัดตั้งคณะกรรมการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(๑) เพื่อกำกับดูแลให้ กฟผ. มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีและการปฏิบัติงานของ กฟผ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยส่งเสริมให้คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีค่านิยมที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(๒) เพื่อเสริมสร้างให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กฟผ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัด ตลอดจนส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

(๓) เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานประจำปี

หมวด ๓

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ข้อ ๖ คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ จำนวนไม่เกิน ๗ คน คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) คัดเลือกจากกรรมการ กฟผ. อย่างน้อย ๑ คน

(๒) คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ อย่างน้อย ๑ คน

(๓) คัดเลือกผู้บริหารของ กฟผ. ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป แต่ไม่รวมผู้ช่วยผู้ว่าการ

ยุทธศาสตร์องค์กร อย่างน้อย ๑ คน

(๔) รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

(๕) ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยตำแหน่ง

- ข้อ ๗ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
- (๑) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 - (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 - (๓) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - (๔) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะเหตุรั่วรายผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 - (๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
 - (๖) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสีย ในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ กฟผ. เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของคณะกรรมการ กฟผ.
 - (๗) ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของ กฟผ.
 - (๘) เป็นผู้มีความประพฤติดี มีวิสัยทัศน์ และสามารถใช้อุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
 - (๙) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านกลยุทธ์องค์กร
 - (๑๐) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้
 - (๑๑) เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ข้อ ๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้รายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กำหนด

หมวด ๔ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
- (๑) ดำเนินการให้มั่นใจว่า กฟผ. มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ และมีกรอบแนวทางการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - (๒) กำหนดและทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทั้งแนวปฏิบัติหรือคู่มือให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการตามข้อบังคับ กฟผ. และเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ
 - (๓) กำหนดและทบทวนนโยบายการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) และเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ
 - (๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ กฟผ. และให้มีแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ทั้งกรณีปกติ และเมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษ และรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ
 - (๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กฟผ. และแผนการปรับปรุงผล Eco-efficiency ของ กฟผ. และรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

(๖) กำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง กรอบแนวทางการควบคุมภายใน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานไปดำเนินการ และให้รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการ

(๗) สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณะ

(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีค่านิยม ในการบริหารความเสี่ยงที่ดี

(๙) ให้ความเห็นชอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเปี่ยงเบน ของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงองค์กร อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

(๑๐) ให้ความเห็นชอบผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ กฟผ. และ รายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

(๑๑) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Planning: BCP

(๑๒) มีอำนาจเรียกหรือสั่งการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจำเป็น

(๑๓) พิจารณาทบทวน หรือเสนอปรับปรุงข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ กฟผ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กฟผ. ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ.

หมวด ๕

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ กฟผ. ที่เป็นผู้แต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก ตามที่คณะกรรมการ กฟผ. เห็นสมควร

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้ง กรรมการใหม่ให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง

ข้อ ๑๑ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) พ้นจากการเป็นกรรมการ กฟผ. ในกรณีแต่งตั้งจากกรรมการ กฟผ.

(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการตามข้อ ๗

(๓) ตาย

(๔) ลาออก

(๕) คณะกรรมการ กฟผ. มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการแจ้ง ต่อคณะกรรมการ กฟผ. ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน เพื่อให้คณะกรรมการ กฟผ. ได้พิจารณาแต่งตั้ง บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทน

หมวด ๖ การประชุมและการรายงาน

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง องค์กรประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ทั้งนี้ วาระและเอกสารประกอบการประชุม จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ โดยปกติอย่างน้อย ๗ วันก่อนการประชุม

ข้อ ๑๓ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยอนุโลม

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการต้องจัดให้มีรายงาน ดังต่อไปนี้

(๑) รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการ กฟผ. ทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และรายงานประจำปี

(๒) รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) ให้คณะกรรมการ กฟผ. ทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

(๓) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ กฟผ.

(๔) เรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องการให้คณะกรรมการ กฟผ. ดำเนินการ ต้องรายงาน คณะกรรมการ กฟผ. โดยทันที เช่น การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ กฟผ. หรือตรวจพบความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ กฟผ. อย่างมีนัยสำคัญ

หมวด ๗ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการ กฟผ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ)
ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกำกับปฏิบัติตามกฎระเบียบ
โทร. ๖๐๒๑๐, ๖๐๒๑๗